



Introduction to Psychiatric Injury

Psychische Erkrankungen als Schaden im negligence-Recht von England und Wales. Eine Einführung mit historischen Entscheidungen und der neueren Klärung durch Paul.

1. Eine wirkliche Erkrankung muss nicht sichtbar sein

Ein Unfall kann einen Armbruch verursachen, aber auch eine psychiatrische Erkrankung. Für diese Anspruchskategorie verlangt das Recht eine **medically recognisable psychiatric illness**, eine medizinisch erkennbare psychiatrische Erkrankung, etwa eine bewiesene posttraumatische Belastungsstörung (**PTSD**). Eine Diagnose ist wichtig, beweist aber nicht allein die Pflicht des Beklagten oder die Ursache der Erkrankung. [1]

Trauer, Angst und große Belastung sind ebenfalls real. Gewöhnliche Trauer oder Sorge allein erfüllen hier jedoch nicht dieselbe rechtliche Schadenskategorie. Diese Unterscheidung bewertet nicht, wie ernst die Betroffenen leiden; sie bestimmt die Anspruchsvoraussetzungen.

Drei Einstiegsfragen: Liegt eine anerkannte Erkrankung vor? War der Kläger selbst gefährdet oder erlebte er das Unglück eines anderen? Welche Pflicht-, Nähe- und Kausalitätsregeln gelten für diese Situation?

2. Zwei verschiedene Lernfälle

A (erfunden): Eine Radfahlerin entgeht knapp einem fahrlässig gelenkten Auto und erkrankt später nachweisbar durch die Gefahr für sich selbst. **B (erfunden):** Jemand hört zu Hause vom Unfall eines unbekannten Menschen und ist tief erschüttert. Die Fälle werfen unterschiedliche Rechtsfragen auf. Keiner garantiert allein aufgrund dieser kurzen Beschreibung ein bestimmtes Urteil.

3. Warum gibt es besondere Grenzen?

Eine einzige Katastrophe kann zahlreiche Menschen auf sehr verschiedenen Wegen treffen. **Floodgates** ist die Kurzform für die Sorge vor einem unbegrenzt unklaren Kreis möglicher Ansprüche. Die rechtlichen Grenzen sind trotzdem auf jeden Anspruch anzuwenden; viele Erkrankungen sind kein Grund, die Prüfung einfach auszulassen.



Primary und secondary victims

4. Körperlich verletzt und zusätzlich psychisch erkrankt

Wer im Unfall selbst körperlich verletzt wird, kann psychiatrische Folgen in seinen Personenschaden einbeziehen, wenn sie nachgewiesen und der negligence rechtlich zuzurechnen sind. Auch hier müssen Ursache und ersatzfähiger Umfang geprüft werden.

5. In Gefahr, ohne körperlichen Aufprall

Wer selbst der Gefahr einer Körperverletzung ausgesetzt ist oder vernünftigerweise an eine solche Gefahr glaubt, kann für diese Regeln als **primary victim** behandelt werden. Ein tatsächlicher Zusammenstoß ist keine allgemeine Voraussetzung. Die Pflicht zum Schutz vor Personenschäden und ihre Verletzung bleiben entscheidend. [1]

Erfundener Vergleich: Ein Auto fährt auf Hana zu; sie kann gerade noch ausweichen und erkrankt später nachweisbar. Fehlender Aufprall beendet die Prüfung nicht. Eine Person, die aus sicherer Entfernung zusieht, steht möglicherweise in einer anderen Anspruchskategorie.

6. Das Unglück einer nahestehenden Person erleben

Ein **secondary victim** erkrankt durch das Miterleben eines Unfalls oder seiner unmittelbaren Folgen, bei dem ein anderer getötet, verletzt oder gefährdet wird. „Secondary“ beschreibt den Weg des Schadenseintritts, nicht eine geringere Schwere der Erkrankung.

In dieser unfallbezogenen Kategorie sind insbesondere zu prüfen: **close tie of love and affection** (enge emotionale Bindung), Nähe in Zeit und Raum zum Unfall oder seinen unmittelbaren Folgen, unmittelbare Wahrnehmung sowie vernünftige Vorhersehbarkeit einer psychiatrischen Erkrankung bei gewöhnlicher Widerstandskraft. Eine Diagnose beseitigt diese weiteren Anforderungen nicht. [1, 2]

7. Zwei überholte Abkürzungen

Die neuere Entscheidung Paul verlangt keinen zusätzlichen gesonderten Nachweis eines plötzlichen „shock“ oder objektiv „horrifying“ Ereignisses. Die anderen Bedingungen gelten weiter. Ebenso ist eine vorausgehende Körperverletzung kein universelles Erfordernis für jede psychiatrische Erkrankungsklage. [1]



Historische Regeln und Alcock

8. Victorian Railways Commissioners v Coultas (1888) [1, 3]

Ein Schrankenwärter ließ ein Paar nachlässig über einen Bahnübergang, während ein Zug näherkam. Es entging knapp einem Zusammenstoß. Frau Coultas wurde durch den Schrecken krank. Der Privy Council behandelte diesen Schaden nach der damaligen Auffassung als rechtlich zu entfernt.

Wer gewann - und warum? Die Eisenbahnverwaltung gewann ihre Berufung; die zuvor zugesprochene Entschädigung blieb nicht bestehen. Nach der damaligen Sicht wurde der Anspruch aus Schrecken ohne körperlichen Aufprall abgelehnt. Die spätere Rechtsentwicklung gab ein allgemeines Aufprallerfordernis auf. Coultas beschreibt deshalb Geschichte, keine heutige universelle Regel. [1, 3]

9. Alcock v Chief Constable of South Yorkshire Police [1992] 1 AC 310 [2]

Nach Hillsborough klagten Angehörige und nahestehende Personen wegen psychiatrischer Erkrankungen nach Wahrnehmung oder späterer Nachricht von den Ereignissen. Sie waren nicht selbst im tödlichen Gedränge. Der Fall konkretisierte die Begrenzungen für secondary victims.

Wer gewann - und warum? Der Chief Constable gewann; das House of Lords wies die Rechtsmittel der Kläger zurück. Die geforderte Verbindung zum Unfall, einschließlich einschlägiger emotionaler Bindung, Nähe und unmittelbarer Wahrnehmung, war in den betreffenden Ansprüchen nicht erfüllt. Die Gründe unterschieden sich zwischen den Klägern. [2]

10. Warum die Art der Wahrnehmung wichtig ist

Unmittelbare Wahrnehmung bedeutet regelmäßig, den Unfall selbst zu sehen oder zu hören, statt nur von einer anderen Person davon zu erfahren. Eine Familienbezeichnung oder Anwesenheit irgendwo im Stadion beweist noch nicht sämtliche Voraussetzungen. Auch eine Nachrichtensendung ersetzt diese Verbindung nicht automatisch.



White und Paul

11. White v Chief Constable of South Yorkshire Police (1998) [3]

Polizisten, von denen einige bei Hillsborough Verletzten halfen, verlangten Ersatz für psychiatrische Erkrankungen. Die vor dem House of Lords behandelten Kläger waren nicht selbst gefährdet. Der Fall ist auch als **Frost [1999] 2 AC 455** bekannt.

Wer gewann - und warum? Der Chief Constable gewann im House of Lords. Die Arbeits- und Rettungstätigkeit ohne persönliche Gefährdung begründete in diesen Ansprüchen nicht die geltend gemachte besondere Haftungsgrundlage. Der Titel „Polizist“ oder „Retter“ ersetzte die einschlägigen Voraussetzungen nicht. [3]

12. Paul v Royal Wolverhampton NHS Trust [2024] UKSC 1 [1]

In verbundenen Verfahren erlebten Angehörige Todesfälle, die mit behaupteten früheren Diagnose- oder Behandlungsfehlern verbunden waren. Es ging um die Frage, ob medizinische Fachkräfte den Angehörigen eine Pflicht nach der Ausnahme für Unfallzeugen schuldeten.

Wer gewann - und warum? Die medizinischen Beklagten gewannen; der Supreme Court wies die Rechtsmittel zurück. Die medizinischen Krisen lagen außerhalb der unfallbezogenen secondary-victim-Ausnahme. Die behauptete Pflicht gegenüber den Angehörigen war nicht begründet. Das sagt nichts über den Erfolg möglicher eigener Ansprüche der Patienten. [1]

13. Was man aus den vier Fällen mitnehmen soll

Coultas zeigt eine historische Beschränkung, die nicht als heutige Aufprallregel gilt. Alcock setzt besondere Grenzen für Unfallzeugen. White zeigt, dass Berufs- oder Rettungsrollen sie nicht von allein überwinden. Paul erläutert die Reichweite der Unfallkategorie und verwirft zusätzliche Tests eines gesonderten Schocks oder objektiven Entsetzens.

Lesemethode: Erst die Art der Erkrankung, dann den Weg des Erlebens und die passende Pflichtkategorie bestimmen. Anschließend Pflichtverletzung, Ursache und rechtlich ersatzfähigen Umfang prüfen. „Es war schlimm“ und „Es gibt eine Diagnose“ sind beide noch keine vollständige Prüfung.



Verständnisfragen mit Antworten

1. Ist ein körperlicher Zusammenstoß immer notwendig?

Antwort: Nein. Eine anerkannte psychiatrische Erkrankung kann auch ohne Aufprall ersatzfähig sein, wenn die einschlägigen Voraussetzungen erfüllt sind.

2. Ist gewöhnliche Trauer dasselbe wie die hier verlangte Erkrankung?

Antwort: Nein. Beide sind real, erfüllen aber nicht automatisch dieselbe rechtliche Kategorie.

3. Eine Radfahrerin wird selbst gefährdet und entwickelt PTSD. Wo beginnt man?

Antwort: Bei der primary-victim-Kategorie. Diagnose, Pflicht, Pflichtverletzung und Ursache sind trotzdem zu beweisen.

4. Reicht die Nachricht vom Unfall eines Unbekannten?

Antwort: Nein. Erkrankung, Beziehung, Wahrnehmung und weitere Anforderungen sind zu prüfen.

5. Wer gewann Coultas und ist sein Aufprallansatz heute allgemeines Recht?

Antwort: Die Eisenbahnverwaltung gewann. Der historische Ansatz ist keine moderne universelle Regel.

6. Warum genügten in White Arbeit und Rettung nicht?

Antwort: Die in diesen Ansprüchen nicht persönlich gefährdeten Beamten erfüllten damit nicht die behauptete besondere Haftungsgrundlage.

7. Fügt Paul ein zusätzliches „horrifying event“-Erfordernis hinzu?

Antwort: Nein. Der Supreme Court verwarf diesen zusätzlichen Test.

8. Entschied Paul, dass die Patienten selbst keine Ansprüche hatten?

Antwort: Nein. Es ging um die besonderen Ansprüche ihrer Angehörigen.



Primärquellen

Diese Fassung verwendet die für die englische Serie am 4. Oktober 2026 geprüften Primärquellen. Die neueren Leitentscheidungen wurden für diese Ausgabe erneut eingesehen. Sämtliche als erfunden gekennzeichneten Beispiele sind Lehrsituationen.

[1] Paul [2024] UKSC 1.

Amtliches Urteil; Absätze 27-31 zur Geschichte einschließlich Coultas, 51-75 zu den modernen Regeln und der Schluss zu den verbundenen Verfahren. [Quelle öffnen](#)

[2] Alcock [1992] 1 AC 310.

House-of-Lords-Urteil im Law Report; Bedingungen für secondary victims und Ergebnisse der einzelnen Ansprüche. [Quelle öffnen](#)

[3] White [1998] UKHL 45; [1999] 2 AC 455.

Amtlicher House-of-Lords-Text; historische Diskussion von Coultas und Ergebnis der Ansprüche der Beamten. [Quelle öffnen](#)

Die Begriffe primary und secondary victim dienen hier dem britischen Rechtsrahmen. Die deutschen Erklärungen übertragen diese Anspruchskategorien nicht automatisch in das deutsche Recht.